

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1815/2531

นายบุญลือ เบญจรงค์

โจทก์

บริษัท ไทยโพลีฟอสเฟตและเคมีภัณฑ์

จำกััด กับพวก

จำเลย

นายบุญลือ เบญจรงค์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ข้อ 2 เป็นอุทธรณ์ใน
ปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามอุทธรณ์ คงรับอุทธรณ์เฉพาะข้อ 3

โจทก์เห็นว่า โจทก์ได้นำถึงน้ำมันของจำเลยออกนอกบริษัทจริงแต่ก็ได้รับ
อนุญาตจากนายสมชาย พรเจริญทรัพย์ แล้วตั้งปรากฏตามเอกสารหมาย จ.1 ซึ่งนาย
สมชาย พรเจริญทรัพย์ ก็ได้ลงลายมือชื่อไว้ แต่การที่นายสมชาย พรเจริญทรัพย์
กลับเบิกความเป็นปฏิปักษ์ต่อโจทก์ขัดแย้งกับเอกสารหมาย จ.1 และศาลแรงงาน
กลางก็เชื่อตามคำเบิกความโดยวินิจฉัยว่าโจทก์กับนายสมชาย พรเจริญทรัพย์ ไม่
เคยมีเรื่องโกรธเคืองกันมาก่อนนั้น โจทก์ไม่เห็นด้วย โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ ข้อ
2 ของโจทก์ขึ้นพิจารณาด้วย

หมายเหตุ ทนายจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 57)

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยที่ 1 รับโจทก์เข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่เดิมและให้จ่าย
ค่าเสียหายเป็นเงินเท่ากับค่าจ้างตั้งแต่วันที่จำเลยที่ 1 เลิกจ้างจนถึงวันที่รับโจทก์เข้า
ทำงาน และให้จำเลยที่ 2 ชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 50,000 บาท

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 50)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 54)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์เอาถังกน้ำมันของจำเลยที่ 1 ไปเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบการกระทำของโจทก์จึงเป็นการลักทรัพย์ โจทก์อุทธรณ์สรุปได้ว่าได้นำถังกน้ำมันดังกล่าวออกไปโดยได้รับอนุญาตจากนายสมชายพรเจริญทรัพย์ พนักงานรักษาความปลอดภัยของจำเลยที่ 1 แล้ว และจะนำมาคืนในภายหลังการกระทำของโจทก์จึงไม่เป็นการลักทรัพย์ จึงเป็นการอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ ข้อนี้ของโจทก์ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์เอาถังกน้ำมันของจำเลยที่ 1 ไปเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบการกระทำของโจทก์จึงเป็นการลักทรัพย์ โจทก์อุทธรณ์สรุปได้ว่าได้นำถังกน้ำมันดังกล่าวออกไปโดยได้รับอนุญาตจากนายสมชายพรเจริญทรัพย์ พนักงานรักษาความปลอดภัยของจำเลยที่ 1 แล้ว และจะนำมาคืนในภายหลังการกระทำของโจทก์จึงไม่เป็นการลักทรัพย์ จึงเป็นการอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี

แรงงาน พ.ศ. 2522มาตรา 54 ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ ข้อนี้ของโจทก์ชอบ
แล้วให้ยกคำร้อง

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-มาโนช เพียรสนอง-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>